

NÃO FOI A INTENÇÃO

Por falta de dolo, TRF-3 absolve empresário acusado de sonegação

Karla Gamba

19 de janeiro de 2026, 20h50

Tributário

A 11ª Turma do **Tribunal Regional Federal da 3ª Região** absolveu, por unanimidade, um empresário que era acusado de crimes contra a ordem tributária relacionados à suposta sonegação de cerca de R\$ 170 milhões em tributos federais. O colegiado entendeu que não ficou comprovado o dolo — elemento indispensável para a configuração do crime — ao concluir que o réu agiu amparado por **interpretação equivocada da legislação tributária**, caracterizando erro de tipo, como previsto no artigo 20 do Código Penal.

APOIO

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o empresário omitiu informações e declarou valores inferiores aos devidos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entre março de 2006 e fevereiro de 2011, o que resultou em recolhimento menor de tributos como IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e IPI. As irregularidades foram apuradas em procedimentos administrativos da Receita Federal, que culminaram na constituição definitiva do crédito tributário em 2015.



Freepik

Empresário havia sido condenado a quatro anos e seis meses de reclusão

Em primeira instância, a 1ª Vara Federal de Limeira (SP) havia condenado o empresário a quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa. A defesa recorreu ao TRF-3.

Ao analisar o recurso, o tribunal reconheceu que a materialidade e a autoria estavam comprovadas, mas afastou a tipicidade penal por ausência de fraude deliberada. Para o colegiado, embora o empresário fosse o responsável pela gestão da companhia e tivesse o





Relator do caso, o desembargador federal Nino Toldo destacou que, para os crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.137/1990, a fraude é elemento essencial, o que não se verificou no caso concreto. Pesou ainda o fato de a própria Receita Federal ter aplicado multa de 75%, e não a multa qualificada de 150%, que é reservada às hipóteses de dolo, fraude ou conluio — **circunstância considerada um indicativo relevante da inexistência de intenção criminosa**, embora não vinculante para a esfera penal.

“O conjunto probatório não permite concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que o apelante tenha agido de forma livre e consciente com o propósito de fraudar o Fisco”, afirmou o relator ao votar pela absolvição.

Com a decisão, o réu foi absolvido da imputação de crime contra a ordem tributária, sem prejuízo da continuidade das discussões do débito nas esferas administrativa e cível, uma vez que o tribunal reafirmou o princípio da independência entre as instâncias penal e tributária.

Clique [aqui](#) para ler a decisão

Processo 0000782-90.2017.4.03.6143

[Karla Gamba](#)

é correspondente da revista **Consultor Jurídico** em Brasília.

VER COMENTÁRIOS

Tags: [créditos tributários](#) [desembargador Nino Toldo](#) [sonegação fiscal](#) [TRF-3](#)
[tributos](#)

      [compartilhe](#)

Digite seu e-mail

RECEBER



Encontrou um erro? [Avise nossa equipe!](#)

[Leia também](#)





Camara aprova projeto com regras mais rígidas para devedor contumaz



STF admite ação por crime tributário antes da constituição d crédito



SANÇÃO SOLITÁRIA
STF adia decisão sobre multa relacionada a obrigação acessória



RESTRIÇÃO SUPREMA
TRF-3 reduz valor de multa tributária por falta de reincidência



TROCA DE FARPAS
Acusação de sonegação em redes sociais caracteriza dano moral



BENEFÍCIO DA DÚVIDA
TRF-3 cita in dubio pro reo e absolve acusado de crime tributário



SEM QUERER
Sem dolo, empresários acusados de crime tributário são absolvidos



SEM DOLO
Juiz absolve empresário por não recolher impostos durante lockdown



quarta-feira
21 de janeiro de 2026

Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

Quem Somos

Equipe

Fale Conosco

PUBLICIDADE

Anuncie na ConJur

Anuários Conjur

ESPECIAIS

Especial 20 anos

Especial 25 anos

PRODUTOS

Livraria

Anuários

Boletim Jurídico

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.

Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br



